

1501793-08.2021.8.26.0407

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR BARBOSA PINTO

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 100/104) em face de JOÃO VITOR BARBOSA PINTO pela suposta prática dos seguintes fatos:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 15 de dezembro de 2021, por volta de 16h45, na Rua Olívio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

1ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, . - Jardim das Bandeiras

CEP: 17700-000 - Osvaldo Cruz - SP

Telefone: (18) 3528-1817 - E-mail: osvaldocruz1@tjsp.jus.br

1501793-08.2021.8.26.0407 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 05 de abril de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1501793-08.2021.8.26.0407

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR BARBOSA PINTO

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia (fls. 100/104) em face de JOÃO VITOR BARBOSA PINTO pela suposta prática dos seguintes fatos:

"Consta do incluso inquérito policial que, no dia 15 de dezembro de 2021, por volta de 16h45, na Rua Olívio Verri, nº 100, Bairro Nelson Cavalline, nesta cidade e Comarca, JOÃO VITOR BARBOSA PINTO, qualificado a fls. 04, foi surpreendido em flagrante delito guardando e mantendo em depósito, para fins de comercialização, ou seja, para consumo de terceiros, sem autorização legal e em desacordo com a determinação legal, 05 (cinco) porções do entorpecente "maconha", 03 (três) delas

apreendidas sob o lacre nº DSPA0010057, com peso bruto de 1.273,85 gramas, cujo laudo de constatação provisória de fls. 30/34 apontou resultado positivo para Tetrahydrocannabinol (THC), com massa líquida de 1.256,62 gramas, e 02 (duas) delas apreendidas sob o lacre nº DSPA0010058, com peso bruto de 57,75 gramas, cujo laudo de constatação provisória de fls. 30/34 também apontou resultado positivo para Tetrahydrocannabinol (THC), com massa líquida de 55,77 gramas, cujas substâncias entorpecentes, se utilizadas, causam dependência física e psíquica, consoante ao auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, bem como laudo de exame químico-toxicológico de fls. 73/75.

Segundo consta, na data dos fatos, policiais militares se encontravam no desempenho de suas atribuições, quando avistaram um indivíduo defronte ao imóvel situado na Rua Olívio Verri, nº 100, Bairro Nelson Cavalline, nesta cidade de Osvaldo Cruz, e sentiram um forte odor de "maconha" proveniente da casa. Indagado, ele negou que estivesse consumindo ou mesmo que estivesse em posse do mencionado entorpecente. Nesse momento, no entanto, chegou ao local a irmã o indivíduo em vertente, identificada pelo prenome Andrielly, a qual afirmou que ali residia, autorizando a entrada dos agentes estatais, asseverando que nos fundos do imóvel morava sua irmã e seu cunhado, João Vitor Barbosa Pinto, o denunciado.

Diante de tais fatos, os policiais militares se dirigiram aos fundos daquela residência, onde se depararam com o denunciado, que uma vez indagado, admitiu que há poucos instantes havia consumido "maconha" e que possuía uma certa quantidade daquela droga no interior da casa, motivando a realização de buscas no imóvel. Consta que, junto ao cômodo em que o denunciado foi surpreendido, no interior de uma geladeira, os policiais militares encontraram 02 (duas) porções do entorpecente "maconha". Já no interior de um guarda-roupa, foram localizadas outras 03 (três) porções da referida droga, além de 03 (três) facas contendo resquícios da mencionada substância e (um) balança de precisão. Em poder do denunciado foi encontrado o valor de R\$ 110,00 (cento e dez reais) em moeda corrente e 01 (um) aparelho celular.

Novamente questionado, o denunciado disse informalmente aos policiais militares que é usuário de drogas e que fornecia "pequenas porções a seus amigos". Assim, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia para adoção das providências pertinentes.

Logo, diante do local em que as drogas foram apreendidas, a quantidade e a forma como estavam acondicionadas, ou seja, prontas para a comercialização, além das circunstâncias fáticas, resta certo e evidente que eram destinadas a mercancia e distribuição a terceiros."

A denúncia foi recebida em 24/01/2022 (fls. 112).

Houve a conversão do flagrante em prisão preventiva durante audiência de custódia (fls. 44/50).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 136/139). Não foi concedida absolvição sumária (fls. 141/142).

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas testemunhas, sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (fls. 193/208).

Por sua vez, a Defesa pugnou pela desclassificação para os crimes previstos nos art. 28 ou 33, § 3º, ambos da lei de drogas (fls. 215/225).

Vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência (fls. 11/13); auto de prisão em flagrante (fls. 01); auto de apreensão (fls. 14/15); laudos periciais (fls. 30/34, 67/75, 89/98 e 107/109); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida

em Juízo.

Convém referir que os depoimentos prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram a prática do crime pelo réu.

A testemunha Fabiano José Marques, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou que estavam em patrulhamento quando no trajeto sentiram forte odor de maconha e viram um indivíduo sentado na porta de uma casa. A proprietária da casa autorizou a entrada. No fundo da casa encontrou o réu. Este disse que era usuário. Foi encontrado três porções dentro da geladeira e um guarda-roupa. O réu disse que fornecia para alguns amigos, apesar de usuário. Eram pequenos tabletes, sendo por volta de 1,300g. Dentro do guarda-roupa foi encontrada balança de precisão, próxima as drogas. Dinheiro também foi apreendido, por volta de cem reais. Não conhecia o réu, e não tinha conhecimento de que o réu ou naquele local havia o tráfico de drogas.

A testemunha Luan Mio dos Santos, Policial Militar, em seu depoimento judicial, relatou que estava em patrulhamento e avistaram um indivíduo. Em busca pessoal em nada foi localizado. Mas tinha odor forte de maconha. A irmã deste indivíduo se aproximou e autorizou a entrada na residência. No quintal foi localizado o réu e este alegou ser usuário e disse que tinha maconha na residência e disse que fornecia para amigos. Foi localizada balança de precisão e valor em dinheiro. A droga estava fracionada em três porções na geladeira e o restante estava dentro do guarda-roupa. A balança estava no guarda-roupa. Não conhecia o réu de outras ocorrências, mas sabia que naquele local sabia que existia um indivíduo que estava praticando tráfico de drogas. O réu é cunhado do indivíduo que estava na porta da residência.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

A testemunha Natan Vinícius de Melo, em seu depoimento judicial, relatou que o réu é usuário e usavam drogas em conjunto, mas nada sabe sobre os fatos.

A testemunha Taís Aparecida Messias Gonçalves, em seu depoimento judicial, relatou que nada sabe sobre os fatos. Disse que o réu é usuário e usavam drogas em conjunto. Alegou que faz cinco anos que o réu usa maconha.

A testemunha Alfredo José Marena, em seu depoimento judicial, relatou que nada sabe sobre os fatos. O réu trabalhava com o depoente. Disse que sabia que o réu era usuário.

A testemunha Shara Jhenifer Robles, em seu depoimento judicial, relatou que nada sabe sobre os fatos. Disse que o réu é usuário e usavam drogas em conjunto. As drogas são compartilhadas.

Interrogado judicialmente, o réu negou os fatos. Disse que é usuário e que nunca vendeu drogas. Compra em grandes quantidades para não correr o risco de ser abordado na rua, bem como para conseguir um preço melhor. Não fornecia drogas para os amigos. Fazia uso com seus amigos, mas cada um levava sua porção. Cada amigo tem sua porção, caso acabe, fazem o uso em conjunto, mas sem cobrança. Além das testemunhas, outros amigos também já fizeram uso em conjunto com o depoente. Sempre levava a porção que iria usar, nunca a mais. Nunca forneceu droga sem utilizar. A

balança encontrada era utilizada para fazer a checagem da quantidade que tinha comprado. Pagou R\$1.000,00 pela droga e comprou por intermédio de um amigo. As facas encontradas eram utilizadas para preparar o "cigarro". Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime previsto no art. 33, § 3º, da Lei de Drogas.

Dispõe o respectivo dispositivo que comete crime quem oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem. No caso em tela, inexistindo prova de que o entorpecente destinava-se a tráfico ilícito, a desclassificação para o delito previsto no artigo 33, § 3º, da Lei 11.343/06, é a solução que se impõe. A quantidade de entorpecente apreendido, por si só, não é suficiente para caracterizar o delito previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, sendo indispensável a prova da destinação, pois não pode haver condenação por mera presunção.

Para a configuração do delito previsto no § 3º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (uso compartilhado) são exigidos os seguintes requisitos: agir em caráter eventual; atuar de forma gratuita; que o destinatário seja pessoa do relacionamento de quem oferece a droga; e que a droga seja para consumo em conjunto.

Pelas circunstâncias do caso concreto verifico que a conduta do réu se enquadra no artigo 33, § 3º, da Lei de Drogas, e não no artigo 28 da lei de regência. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o Juiz deverá analisar os requisitos do § 2º do artigo 28 da Lei de regência.

No caso em tela, verifico que houve apreensão de considerável quantidade de entorpecente, além de que, pela prova oral, ficou constatado que o réu fazia uso em conjunto com amigos, oferecendo maconha eventualmente e sem objetivo de lucro.

É neste sentido o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APL: 00015956520158260145 SP 0001595-65.2015.8.26.0145, Relator: Kenarik Boujikian, Data de Julgamento: 18/02/2019, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/02/2019; TJ-SP - APR: 00025573220078260416 SP 0002557-32.2007.8.26.0416, Relator: Kenarik Boujikian, Data de Julgamento: 04/12/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/12/2014.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de oferecimento de drogas para uso em conjunto, previsto no artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006.

Como se trata de delito de menor potencial ofensivo (art. 60, caput, da lei 9.099/98) e o réu é primário e não possui antecedentes, é medida de rigor a proposição de transação penal ou de suspensão condicional do processo, pois são benefícios mais favoráveis, porquanto não ensejam reincidência e maus antecedentes, cuja proposta cabe ao ministério público.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para DESCLASSIFICAR a imputação, do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para o art. 33, § 3º, da Lei 11.343/06, e, em consequência, reconhecer a aplicabilidade de medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099/98, mediante proposta do Ministério Público oportunamente.

Com o trânsito em julgado, abra-se vista ao Ministério Público para que seja ofertada a proposta.

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA. Com efeito, ausentes os seus requisitos. Expeça-se alvará de soltura colocando-se o réu em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo.

Oficie-se ao IIRGD.

Oficie-se à Autoridade Policial de origem autorizando a destruição do restante da droga apreendida, se o caso.

Sem custas.

P.R.I.

Osvaldo Cruz, 05 de abril de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA